

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 641/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายยุทธพงษ์ สุภาพันธุ์

จำเลย

นายยุทธพงษ์ สุภาพันธุ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,7,8,15,26,67,76,102 ฯลฯประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 91 ฯลฯ ลงโทษตามมาตรา 67 จำคุก 2 ปี และลงโทษตามมาตรา 76
จำคุก 1 ปีรวมจำคุก 3 ปี

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 66แผ่นที่ 3 และแผ่นที่
1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 80,000 บาท (อันดับ 52)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นยังมีคำ
สั่งให้รับฎีกา จึงไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นยังมีคำ
สั่งให้รับฎีกา จึงไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ถาวร ตันตราภรณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>